

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

สืบตำรวจเอกพิเชษฐ์ นิลรัตน์

ผู้ร้อง

5782/2548

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713 นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายโดยเป็นทายาทโดยตรง หากมีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายก็มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ ผู้ร้องเป็นบุตรของ ข. ส่วน ข. เป็นบุตรของผู้ตาย ข. จึงเป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทรัพย์สินมรดกของผู้ตายย่อมตกทอดให้แก่ทายาทของผู้ตายรวมทั้ง ข. เมื่อ ข. ก็ถึงแก่ความตาย สิทธิในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายในส่วนที่ตกให้แก่ ข. จึงเป็นมรดกของ ข. ที่ตกให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของ ข. ผู้ร้องจึงมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นมรดกของผู้ตายด้วยถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอ ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายชุม ผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิ
ร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการของนายชุม ผู้ตาย หรือไม่ เห็นว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่จะ
ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1713 นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายโดยเป็นทายาทโดยตรง หากมีส่วนได้เสียในกองมรดกของ
ผู้ตายก็มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ ข้อเท็จจริงในทางไต่สวนได้ความว่า ผู้ร้อง
เป็นบุตรของนายชีพ ส่วนนายชีพเป็นบุตรของผู้ตาย นายชีพจึงเป็นทายาทมีสิทธิได้
รับมรดกของนายชุม เมื่อนายชุมถึงแก่ความตายทรัพย์สินมรดกของนายชุมคือที่ดิน
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 274 ย่อมตกทอดให้แก่ทายาทของนายชุม
รวมทั้งนายชีพ แต่ทรัพย์สินมรดกดังกล่าวยังไม่ได้แบ่งปัน นายชีพก็ถึงแก่ความตาย
เสียก่อน สิทธิในทรัพย์สินมรดกของนายชุมในส่วนที่ตกให้แก่นายชีพจึงเป็นมรดกของ
นายชีพที่ตกให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของนายชีพ ผู้ร้องจึงมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นมรดกของนายชุมด้วยตามส่วน ถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสีย
ที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายชุมได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยก
คำร้องขอของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น และเมื่อข้อ
เท็จจริงปรากฏว่าการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
เป็นผู้จัดการมรดก จึงเห็นสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้

พิพากษากลับ ให้ตั้งสืบตำรวจเอกพิเชษฐ์ ผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกของนายชุม
ผู้ตาย โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ.

(สมชาย จุลนิติ-มานะ สุภาวิริยกุล-ชาลี ทัพภวิมล)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายชลอ ยศสมบัติ

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------